

第十章 故意犯罪的停止形态

第一节 故意犯罪停止形态概述

【考点 1：故意犯罪停止形态的概念与特征】

(1) **故意犯罪停止形态**是指部分故意犯罪在实施过程中，由于主客观原因停止后所呈现的各种具体状态，包括**完成形态**与**未完成形态**两种类型；

(2) 具体包括四种形式：**犯罪预备**、**犯罪未遂**、**犯罪中止**与**犯罪既遂**；

(3) 各形态出现阶段：犯罪预备形态仅出现在**犯罪预备阶段**；犯罪未遂形态只能出现在**犯罪实行阶段**；犯罪中止形态既可能出现在犯罪预备阶段，也可能出现在犯罪实行阶段；犯罪既遂表现为**完成状态**；

【考点 2：故意犯罪停止形态的适用范围】

(1) 故意犯罪停止形态只能存在于部分**直接故意犯罪**中，**过失犯罪**和**间接故意犯罪**不存在停止形态问题；

(2) 过失犯罪只有当法定的**危害结果**出现时才能成立犯罪，只有成立与**不成立**两种情形；

(3) 间接故意犯罪同样只有发生了危害结果才能构成犯罪，以实际发生**危害结果**为客观前提；

〈注意〉：并非所有直接故意犯罪都存在各种停止形态：举动犯着手实施就完成犯罪，不存在未遂；以“情节恶劣”或“情节严重”为成立条件的犯罪不存在未完成形态；突发性犯罪不存在预备形态；

【考点 3：故意犯罪停止形态的时空特征】

(1) 故意犯罪停止形态只能发生在**犯罪过程中**，以开始进行犯罪预备活动为起点，以犯罪行为**彻底完成**为终点；

(2) **犯罪预备阶段**：从犯罪预备到犯罪着手实行之前；**犯罪实行阶段**：从犯罪着手实行到犯罪既遂；

(3) 故意犯罪停止形态是一种**结局性**的状态，是终局性、彻底的停止，不会再**继续发展**；

〈示例〉：单纯的犯意表示后放弃犯意不属于应受处罚的犯罪停止形态；盗窃行为完成后归还财物属于犯罪既遂后的悔罪行为，只能作为量刑情节考虑；

【考点 4：故意犯罪停止形态与犯罪构成的关系】

- (1) 故意犯罪停止形态是在行为成立故意犯罪的基础上呈现出的各种不同形态，应当以行为符合犯罪构成为前提；
 - (2) 无论是犯罪既遂还是犯罪预备、未遂与中止，都必须符合犯罪构成；
 - (3) 对欠缺必备犯罪构成要件的行为，不能认定为犯罪，相应也就不存在讨论故意犯罪停止形态的问题；
- 〈注意〉：故意犯罪的完成形态与未完成形态所符合的犯罪构成存在一定的差异性；

第二节 犯罪既遂形态

【考点 1：犯罪既遂形态的概念与理论争议】

- (1) 犯罪既遂形态是故意犯罪的完成形态，我国刑法未专门界定；
 - (2) 理论上存在三种观点：法定结果说、目的说、构成要件齐备说；
 - (3) 构成要件之全部要素齐备说更具合理性，应表述为实行直接故意犯罪后具备完备犯罪构成要件之全部要素的故意犯罪形态；
- 〈易错点〉目的说过于主观化，会导致荒唐结论，如追求碎尸万段但仅杀死被害人时不认定既遂；
- 〈对比〉基础犯罪构成（犯罪成立标准）vs 完备犯罪构成（犯罪既遂标准）；
- 〈注意〉犯罪预备、未遂、中止均符合基础犯罪构成，但完备犯罪构成要件不齐备；

【考点 2：犯罪既遂形态的四种类型】

- (1) 结果犯：以法定犯罪结果发生与否作为既遂与未遂区别标志，如故意杀人罪（刑法第 232 条）必须实际剥夺他人生命；
 - (2) 行为犯：以法定犯罪行为完成作为既遂标志，如投敌叛变罪（刑法第 108 条）、运送他人偷越国（边）境罪（刑法第 321 条）；
 - (3) 危险犯：以造成法定危险状态作为既遂标志，如放火罪等（刑法第 114 条），可分为具体危险犯与抽象危险犯；
 - (4) 举动犯：行为人一经着手实行即成立既遂，包括组织犯罪的组织形成行为和煽动类犯罪；
- 〈示例〉具体危险犯如破坏交通工具罪，抽象危险犯如一般放火行为；

〈注意〉举动犯无犯罪未遂形态，但存在犯罪预备和预备阶段中止形态；

【考点 3：具体危险犯与抽象危险犯的区别】

- (1) 本书采用危险程度紧迫性标准：具体危险犯具有发生侵害结果的紧迫危险，抽象危险犯危险不具紧迫性；
- (2) 具体危险犯需司法上以行为时具体状况认定，抽象危险犯仅需一般社会生活经验认定；
- (3) 具体危险犯中没有造成实害属偶然现象，抽象危险犯中没有造成实害为大概率情况；

【考点 4：既遂犯的处罚原则】

- (1) 刑法总则未专门规定既遂犯处罚原则；
- (2) 刑法分则条文的法定刑设置针对的是具备完备犯罪构成要件的犯罪；
- (3) 犯罪既遂形态是刑法分则配置法定刑的对应标准，直接按分则条文规定的法定刑幅度裁量；

第三节 犯罪预备形态

【考点 1：犯罪预备形态的概念与特征】

- (1) 犯罪预备形态是为了实行犯罪而准备工具、制造条件，但基于行为人意志以外的原因而停止在犯罪预备阶段的形态；
- (2) 行为人主观上必须具有为了实行犯罪的意图，主观犯罪意图是犯罪预备形态与一般日常生活行为的根本区别；
- (3) 客观上必须实施犯罪预备行为，包括为犯罪准备工具和为犯罪制造条件两类；
- (4) 行为停止在犯罪预备阶段，未着手实行犯罪；
- (5) 行为系基于行为人意志以外的原因而停止，这是犯罪预备形态和预备阶段犯罪中止形态的主要区别；

〈注意〉理解“为了犯罪”应解释为“为了实行犯罪”，为了“预备犯罪”而进行准备活动的行为尚不能认定为犯罪预备形态；

〈示例〉为抢劫银行而事先前去"踩点"、观察作案现场地形属于犯罪预备；为购买抢劫银行时使用的头盔及交通工具而借钱或打工筹款不属于犯罪预备；

〈易错点〉将携带的随身物品临时充当作案工具的，不能认定其携带该物品的行为是犯罪预备行为；

【考点 2：犯罪预备行为的具体类型】

(1) 为犯罪准备工具：制造、改装、购买、租借或者通过其他方式获取犯罪工具的行为；

(2) 为犯罪制造条件：除准备犯罪工具外，为实行犯罪所进行的其他准备活动；

(3) 制造犯罪条件包括制造客观条件与制造主观条件两类；

〈示例〉制造客观条件如打探被害人行踪、引诱被害人前往犯罪现场等；制造主观条件如共谋犯罪实施计划等；

【考点 3：预备犯的处罚原则】

(1) 我国刑法对预备犯的立场是原则上应予以处罚，但情节显著轻微危害不大的可以例外地不认为是犯罪；

(2) 《刑法》第 22 条第 2 款规定预备犯"可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚"；

(3) "可以"表明人民法院根据案件具体情况予以自由裁量，但体现对预备犯在处罚时通常要从宽考虑的倾向性态度；

(4) 对预备犯的刑罚处罚应当"比照既遂犯"来裁量，既遂犯的刑事责任是追究预备犯刑事责任的比照标准；

(5) 比照的应是同类型的既遂犯，即在性质、情节、危害程度等方面与预备犯向前发展可能形成的既遂犯相同或大体相同的既遂犯；

〈注意〉既不能因为预备犯与实行并完成犯罪的犯罪人主观恶性相同而予以同等处罚，也不能将"可以"视为"应当"，错误地将犯罪预备形态当成无条件一律从宽量刑的情节；

〈示例〉情节较轻的故意杀人罪的预备犯，应当比照情节较轻的故意杀人罪的既遂犯来裁量刑罚；准备抢劫银行的预备犯，应当比照实施并完成抢劫银行的既遂犯来裁量刑罚；

〈提示〉刑罚裁量时依次考虑从轻处罚、减轻处罚或者免除处罚，应当综合考察犯罪预备行为的社会危害程度以及行为人主观恶性大小等因素；

第四节 犯罪未遂形态

【考点 1：犯罪未遂形态的概念与特征】

(1) 犯罪未遂是指行为人已经着手实行犯罪，基于其意志以外的原因而未能完成犯罪的故意犯罪停止形态；

(2) 具有三个特征：已经着手实行犯罪、犯罪未得逞、基于犯罪人意志以外的原因；

(3) 我国采纳区分犯罪未遂形态与犯罪中止形态的主张；

〈引述〉《刑法》第 23 条第 1 款："已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂"；

〈注意〉着手实行犯罪是犯罪预备阶段与犯罪实行阶段的分界线，也是区分预备犯与未遂犯的标志；

〈对比〉"构成要件齐备说"得到我国刑法学界广泛认同，认为犯罪未得逞是犯罪行为没有完整具备刑法分则规定的某一犯罪构成的要件；

【考点 2：犯罪未得逞的原因分类】

(1) 行为人自身以外的原因：被害人的反抗或躲避、第三人的制止、侦查机关抓捕、自然力或物理障碍等；

(2) 行为人本身能力的原因：体能低下、作案手段拙劣、犯罪技巧欠缺等；

(3) 行为人主观认识错误的原因：对犯罪对象情况、犯罪工具性能以及犯罪结果认识与实际不一致；

【考点 3：犯罪未遂形态的种类】

(1) 实行终了的未遂：行为人已将自认为达到既遂所必需的全部行为实行终了，但基于意志以外的原因未得逞；

(2) 未实行终了的未遂：基于意志以外的原因，行为人未能将他认为达到既遂所必需的全部行为实行终了；

(3) 能犯未遂：犯罪行为有可能达到既遂，但基于行为人意志以外的原因未能达到既遂；

(4) 不能犯未遂：根据案件具体事实，行为人所实施的行为本身就不可能达到既遂，分为对象不能犯未遂和工具不能犯未遂；

〈注意〉实行终了未遂与未实行终了未遂的分类只有在以危害结果为犯罪既遂要件的犯罪中才有意义；

〈示例〉对象不能犯：夜间误将狗当成人开枪射击；工具不能犯：误将食用碱当毒药投放；

〈易错点〉工具不能犯未遂与迷信犯性质不同，迷信犯不能当成犯罪处理；

【考点 4：不能犯未遂的判断标准】

- (1) 不能犯未遂行为应当具有实现构成要件结果的现实危险性；
- (2) 不能犯未遂行为应当具有实现构成要件结果的高度盖然性；
- (3) 行为所实现的构成要件结果应该是严重的结果；
- (4) 是否存在实现严重犯罪构成要件结果的危险性，由法官按照与行为人同一类型的人行为时的一般立场进行事后判断；

〈示例〉使用发射塑胶子弹的游艺枪支射击不能认定故意杀人罪；使用射击竞技体育运动枪支射击应认定故意杀人未遂；

【考点 5：未遂犯的处罚原则】

- (1) 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；
- (2) 采取得减主义立场，“可以”从宽而不是必须从宽；
- (3) 未遂犯的从宽幅度为“从轻或者减轻处罚”，不能免除处罚；
- (4) 综合考虑犯罪性质严重程度、未遂具体种类、行为反映出的犯罪意志坚决程度等因素；

〈引述〉司法解释规定：可以比照既遂犯减少基准刑的 50% 以下；

〈注意〉对未遂犯从宽尺度应比预备犯严，因未遂犯已着手实施实行行为，社会危害性明显大于预备犯；

第五节 犯罪中止形态

【考点 1：犯罪中止形态的基本概念】

- (1) 根据《刑法》第 24 条第 1 款，犯罪中止形态是指犯罪过程中，行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，而未完成犯罪的故意犯罪停止形态；

(2) 犯罪中止行为与犯罪中止形态不同：前者是法律鼓励的行为，不是犯罪行为；后者是应承担刑事责任的犯罪样态；

(3) 分为自动停止犯罪的犯罪中止形态和自动有效地防止犯罪结果发生的犯罪中止形态两种类型；

〈易错点〉犯罪既遂后的悔罪行为不能认定为犯罪中止，如盗窃后归还财物；

【考点 2：自动停止犯罪的犯罪中止形态特征】

(1) 必须发生在"犯罪过程中"：从犯罪预备行为开始到犯罪既遂状态以前，既可发生在预备阶段也可发生在实行阶段；

(2) 客观上存在放弃犯罪的中止行为：停止实施犯罪，使犯罪构成所规定的危害结果不会发生；

(3) 行为人基于自己意愿自动放弃犯罪：在认识到可以继续实施犯罪并达到既遂的情况下，自愿放弃原来的犯罪行为；

(4) 中止行为具有彻底性：主观上彻底放弃犯罪，而不是暂时停下等待时机成熟后继续；

〈示例〉故意杀人罪行为人挥刀砍杀过程中中止杀人行为，死亡结果没有发生而仅发生轻伤害结果；

〈注意〉外界因素导致犯罪不能继续而被迫放弃的，不成立犯罪中止，如发觉小区加强保安巡逻而停止盗窃；

【考点 3：自动有效防止犯罪结果发生的犯罪中止形态特征】

(1) 行为发生在实行阶段并有发生既遂危害结果的可能性：只能发生在犯罪实行阶段，且已实施行为有可能导致既遂结果；

(2) 实施了防止犯罪结果发生的中止行为：不仅放弃犯罪活动，还应采取措施防止危害结果发生的积极行为；

(3) 中止行为的自动性：基于自己意志中止犯罪，而非基于外界原因被迫采取防止措施；

(4) 中止行为的有效性：没有发生行为人之前所追求的、由行为性质决定的危害结果；

〈示例〉某人投毒杀害情敌后因于心不忍放弃毒杀其子女，仅消极放弃不足以成立中止，必须采取积极防止措施；

〈注意〉中止行为与结果没有发生之间必须存在因果关系，否则只能成立犯罪未遂；

【考点 4：自动放弃可能重复侵害行为的认定】

(1) 是指行为人着手实行犯罪一次或多次后，未造成构成要件规定的危害结果，认识到可以继续实施侵害行为时自动放弃；

(2) 我国刑法学界主流观点认为应认定为犯罪中止：行为人主观上认为能完成犯罪但出于自己意志自动放弃；

(3) 符合犯罪中止特征：具有自动性、有效性和彻底性；

〈对比〉曾有观点认为属于犯罪未遂，理由是行为人积极追求危害结果发生，因客观因素不得已停止；

【考点 5：中止犯的处罚原则】

(1) 《刑法》第 24 条第 2 款规定：对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚；

(2) 对中止犯在处罚时必须从宽：用“应当”而非“可以”，人民法院应一律从宽而不能自由选择；

(3) 法定从宽标准为免除处罚和减轻处罚两种，不包括从轻处罚；

(4) 以是否造成损害为区分标准：没有造成任何危害结果的免除处罚，造成一定危害结果但未造成原追求的既遂形态要件结果的减轻处罚；

〈示例〉故意杀人中止后未发生被害人死亡结果，但发生损害身体健康的伤害结果的，应减轻处罚；